

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5141/2531

นาย อนุ ชิตหรือตี๋ สันดุสิต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ที.คอนสตรัค ชัน
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231

แม้จำเลยจะขอทุเลาการบังคับคดีมาแล้ว แต่ศาลชั้นต้นยกคำร้องเพราะจำเลยวางหลักประกันล่วงหน้ากำหนดระยะเวลาก็ตาม ก็ไม่มีกฎหมายห้ามว่าจะขอทุเลาการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 231 วรรคแรก อีกไม่ได้ การวินิจฉัยคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ เป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คำร้อง ของจำเลยอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะสั่งคำร้องจะให้ศาลอุทธรณ์สั่งไม่ได้และยกคำร้องของจำเลยนั้น เป็นการไม่ชอบ

สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินให้แก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์สั่งให้จำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด หากพ้นกำหนดเวลาให้ยกคำร้อง จำเลยไม่ได้วางเงินประกันภายในกำหนดที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง โจทก์จึงขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี ต่อมาจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า ไม่ทราบค่า

ศาลอุทธรณ์ จึงขอให้นำหลักทรัพย์เข้าเป็นประกันเพื่อขุเลาการบังคับ ศาลชั้นต้นสั่ง ยกคำร้อง จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์คำสั่ง จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้อง ขอให้ศาลอุทธรณ์สั่งให้จำเลยนำหลักทรัพย์เข้าเป็นประกันเพื่อขุเลาการบังคับศาล อุทธรณ์สั่งว่ากรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 231 วรรค สาม ย่อมอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะสั่งคำร้องจะขอให้ศาลอุทธรณ์สั่งไม่ได้ ให้ ยกคำร้อง จำเลยที่ 2 ฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกามีว่า คำสั่งของศาลอุทธรณ์ชอบหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามคำร้องของจำเลยที่ 2 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2530 นั้น จำเลยขอให้นำหลักทรัพย์คือที่ดิน 2 แปลงเป็นประกันเพื่อขุเลาการบังคับคดี จึงถือ ได้ว่าเป็นคำร้องขอขุเลาการบังคับคดีใหม่ แม้จำเลยที่ 2 จะขอขุเลาการบังคับคดีมา แล้วแต่ศาลชั้นต้นยกคำร้องเพราะจำเลยที่ 2 วางหลักประกันล่วงหน้ากำหนดระยะเวลา ก็ไม่มีกฎหมายห้ามว่าจะขอขุเลาการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 วรรคแรกอีกไม่ได้ และการวินิจฉัยคำร้องขอขุเลา การบังคับคดีซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์เป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์ โดยเฉพาะดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคำร้องของจำเลยที่ 2 อยู่ในอำนาจของศาล ชั้นต้นที่จะสั่งคำร้อง จะให้ศาลอุทธรณ์สั่งไม่ได้และยกคำร้องของจำเลยที่ 2 นั้น จึง เป็นการไม่ชอบศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษายกคำสั่งศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำร้องขอขุเลาการบังคับ คดีของจำเลยที่ 2 และมีคำสั่งใหม่

(เสียง ตีวีมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ